

성과급(경영, 자체) 및 질병휴직자 보수 관련 특정감사 결과

1. 감사목적

- 최근 '21~'22년 경영평가성과급 미지급, 자체성과급 과지급, 질병 휴직자 보수 오지급 이슈 발생
- 업무부서를 대상으로 해당 이슈 발생 원인을 규명하고, 책임소재를 명확히 할 필요

2. 감사개요

- (감사기간) '24.9.9. ~ 9.13.(5일간)
 - 자료수집('24.9.6. ~ 9.10.)
 - 실지감사 실시 통지('24.9.6.)
- (감사반 편성) 2명(감사실장 및 △△△부 ○○○* ○○급) (*인사발령: 감사실 근무를 명함, '24.9.9~특정감사 종료시)
- (감사방법) 실지감사 및 서면감사 병행
- (감사대상) ○○○○○부
- (중점사항) 경영평가성과급 지급기준 하향 조정 시 노조 협의 여부 및 개정 보수규정의 적정성 관련 노무사·변호사 자문 결과, 자체성과급 지급 기준 적용의 적정성, 보수규정 시행세칙 제14조제3항에 따른 질병휴직자 보수지급의 적정성
- (감사결과 처리)
 - 2024.9.26. 감사심의위원회를 개최하여 감사실장과 심의위원 4명이 참석한 가운데 감사 결과에 따른 처분요구에 대한 최종 검토·심의 의결을 거쳐 감사 결과를 최종 확정함

3. 지적사항 총괄

합계			변상	징계· 문책	시정	경고	주의	개선	권고	통보	고발	현지 조치
건수	인원	금액										
1건	4명 (7건)	-	-	-	-	3명 (5건)	1명 (2건)	1건	-	-	-	-

4. 감사결과

① 총 평

- 최근 자원관에서 이슈화된 성과급(경평, 자체) 및 질병휴직자 보수 지급 관련하여 해당 이슈 발생 원인을 점검한 결과, 근로자에 불리한 취업규칙 개정 시 근로기준법에 따른 적정 절차 미준수, 성과급 지급 기준 오적용 등 미흡사항이 확인됨
- 아울러, 질병휴직자의 보수 지급 관련하여 장기 입원치료의 필요성 판단 기준 및 보수 지급 기간에 대한 구체적인 기준이 모호하므로 명확한 지급기준을 마련할 필요가 있음

② 지적사항

① 경영평가성과급 관련

□ 근로자에 불리한 취업규칙 개정 시 적정 절차 미준수

- (지적사항) 국립호남권생물자원관은 환경부 산하 기타공공기관으로서 특별한 법률 상의 정함이 없는 경우 「근로기준법」이 전면 적용되는 사업장이고, 「근로기준법」 제93조에 의하면 “상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 임금의 결정·계산·지급방법 등에 관한 사항을 취업규칙으로 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 하고 이를 변경하는 경우에도 또한 같다” 고 하며, 아울러 「근로기준법」

제94조제1항에 따르면 “사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의 ‘의견’을 들어야 하며, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 ‘동의’를 받아야 한다” 고 규정하고 있음

- ○○○○○부는 「2022년도 공기업·준정부기관 예산운영지침」을 준용하여 취업규칙인 「보수규정 시행세칙」 중 제6조제1항 [별표 4] 경영평가성과급 지급기준에 있어서 전년도 기준월봉을 기본연봉×1/12에서 기본연봉×1/12×60%로 개정(‘22.11.24)한 바 있음
- 이 개정 사항은 「근로기준법」 제94조제1항에 따라 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우이므로 ‘22년 6월 16일 근로자의 과반수로 설립된 국립호남권생물자원관노동조합의 동의를 받았어야 함
- ‘22.11.24 개정된 「보수규정 시행세칙」에 대해 국립호남권생물자원관노동조합은 노동조합-2024-68 (2024.7.16.) / 노동조합-2024-80(2024.9.2.) / 노동조합- 2024-81(2024.9.2.) 등 총 3차례에 걸쳐 「보수규정 시행세칙」 개정 반대 및 원상복구를 요청한 바 있음
- ○○○○○부는 개정안을 ‘22.11.2 전 부서 및 노조를 대상으로 의견조회 하였을 뿐만 아니라 같은 날 노조 위원장 및 사무국장에게 메일로 전송하여 의견을 수렴하였고, 노동조합에서 개정안의 다른 부분에 대한 의견은 제출하였으나 경영평가성과급에 대해서는 의견이 없음으로 회신함에 따라 노사간 동의로 인식하여 개정을 추진하였으나, 노동조합에서는 개정 이후 상기와 같이 3차례에 걸쳐 「보수규정 시행세칙」 개정 반대 및 원상복구를 요청하였으므로 노동조합이 개정안에 대해 「근로기준법」 제94조제1항에 의한 절차에 따라 확정적으로 동의하였다고 볼 수는 없음
- 결론적으로, 「직제규정 시행세칙」에 따라 노사관리에 관한 업무를 수행하고 있는 ○○○○○부는 근로자에게 불리하게 변경하는 취업규칙의 경우 보다 세밀한 검토와 적정한 절차를 이행하여야 함에도 불구하고 국립호남권생물자원관노동조합의 명시적 서면 동의없이 「보수규정 시행세칙」을 개정하였음

- (조치요구) 근로자에 불리한 취업규칙 개정 시 근로기준법에 따른 적정 절차를 준수하지 않은 관련자에게 잘못에 대한 각성을 촉구하고 동일 사례가 발생하지 않도록 「경고」 또는 「주의」 조치

② 자체성과급 지급 관련

□ 자체성과급 과오지급

- (지적사항) 「보수규정 시행세칙」 제6조제1항 관련 [별표 4] 가. 재원구성에 따르면 자체성과급은 인건비를 재원으로 전년도 기본연봉의 25% 범위내에서 지급토록 규정하고 있음
 - ○○○○○부는 2021년분과 2022년분 자체성과급을 각각 2022년과 2023년에 지급함에 있어서 ‘전년도’ 기본연봉이 아닌 ‘당해연도’ 기본연봉을 기준으로 지급함에 따라 당해연도 기본연봉 인상분이 반영되어 자체성과급이 과지급되었음
 - ○○○○○부는 전임부서인 △△△△부에서 2020년과 2021년에 지급한 자체성과급 지급 기준을 참고하였으나, 각 해당 연도에 지급한 자체성과급의 기준연봉의 경우 직원의 당해연도 입사(‘20년, ‘21년) 및 2021년 임금 인상 없음에 따라 ‘전년도’ 기본연봉과 ‘당해연도’ 기본연봉이 동일하여, 자체성과급 기준연봉을 ‘당해연도’ 기본연봉으로 오인하였음
 - ○○○○○부는 해당 오류를 발견한 즉시 기관장에게 보고(’ 24.1.25.)한 후 외부 전문가 자문(‘24.1.25)을 거쳐 초과 지급된 자체성과급의 환수를 결정(‘24.1.29)함
- (조치요구) 자체성과급을 전년도 기본연봉이 아닌 당해연도 기본연봉을 기준으로 과다 지급한 관련자에게 잘못에 대한 각성을 촉구하고 동일 사례가 발생하지 않도록 「경고」 또는 「주의」 조치

③ 질병휴직자 보수 지급 관련

□ 질병휴직자 보수 관련 명확한 지급 기준 마련

- (지적사항) 「보수규정 시행세칙」 제14조제2항에 따르면 “신체정신상의 장애로 보건복지부장관이 지정하는 제3차 의료급여기관에서

장기 입원치료가 필요하여 휴직한 자에 한하여 휴직기간에 따라 차등하여 연봉월액의 일부를 지급한다)고 규정하고 있음

- 「보수규정 시행세칙」 제14조제2항은 객관적인 장기입원의 필요성을 확인하기 위한 규정이므로 ‘제3차 의료급여기관’과 ‘장기 입원치료가 필요하다’라는 두가지 조건이 모두 충족되어야 하는 것으로 해석됨
- ○○○○○부는 질병휴직자 2인에 대한 보수 지급계획 수립에 있어서 휴직자가 질병 휴직 신청 시 제출한 진단서를 검토하였고, 제3차 의료급여기관에서 장기 입원 치료가 필요하다고 판단(제3차 의료급여기관 발급 진단서 및 수술 후 입원치료 등 필요)한 점을 고려하여 휴직기간 동안 연봉월액의 일부를 지급기로 결정하였으며, 이는 부서장 등 결재선 검토 시 진단서 검토 결과와 제3차 의료급여기관의 판단 근거를 보고하여 연봉월액의 일부 지급이 최종 확정됨
- 다만, 「보수규정 시행세칙」에는 장기 입원치료가 필요하여 휴직한 자에 한하여 휴직기간에 따라 연봉월액의 일부를 지급하도록 규정하고 있으나, 장기 입원치료의 필요성 판단 기준과 보수지급 기간에 대한 구체적인 기준 등이 모호하여 해석의 여지가 발생할 우려가 있음
- 공정하고 투명한 제도 운영을 위해 질병 휴직자의 보수와 관련하여 명확한 지급 기준을 마련하여 해석의 여지를 없애고 모든 직원에게 일관된 기준이 적용되도록 할 필요가 있음
- (조치요구) 관련부서에 질병휴직자의 보수 지급 관련하여 명확한 지급기준을 마련토록 「개선」 요구

5. 지적사항에 대한 처분요구 총괄

○ 신분상조치(4명 7건)

〈경영평가성과급 관련〉

번호	감사대상	지적사항	관계자	처분종류
1	성과급(경영, 자체) 및 질병휴직자 보수 지급에 관한 사항	근로자에 불리한 취업규칙 개정 시 적정 절차 미준수	○○○ ○○급	주 의
2	성과급(경영, 자체) 및 질병휴직자 보수 지급에 관한 사항	근로자에 불리한 취업규칙 개정 시 적정 절차 미준수	○○○ ○○급	경 고
3	성과급(경영, 자체) 및 질병휴직자 보수 지급에 관한 사항	근로자에 불리한 취업규칙 개정 시 적정 절차 미준수	○○○ ○○급	경 고

〈자체성과급 지급 관련〉

번호	감사대상	지적사항	관계자	처분종류
1	성과급(경영, 자체) 및 질병휴직자 보수 지급에 관한 사항	자체성과급 과오지급	○○○ ○○급	주 의
2	성과급(경영, 자체) 및 질병휴직자 보수 지급에 관한 사항	자체성과급 과오지급	○○○ ○○급	경 고
3	성과급(경영, 자체) 및 질병휴직자 보수 지급에 관한 사항	자체성과급 과오지급	○○○ ○○급	경 고
4	성과급(경영, 자체) 및 질병휴직자 보수 지급에 관한 사항	자체성과급 과오지급	○○○ ○○급	경 고

○ 행정상조치(1건)

번호	감사대상	지적사항	관계부서	처분종류
1	성과급(경영, 자체) 및 질병휴직자 보수 지급에 관한 사항	질병휴직자 보수 관련 명확한 지급 기준 마련	○○○○○부	개 선